



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Boletim No.: 2282/2017

INICIADO: 18/07/2017 10:58hs e EMITIDO: 18/07/2017 17:41hs

Folha : 1

JMLOPQCBDKKEHI

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local:

RUA SAMUEL DE CARVALHO, 5 esquina com RUA CANDIDA DE CARVALHO

SAO MIGUEL - CEP: 08041-020 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 22 D.P. - SAO MIGUEL PTA

Ocorrência: 18/07/2017 PELA MANHÃ

Comunicação: 18/07/2017 Às 10:55 horas

Elaboração: 18/07/2017 Às 10:58 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- ALCIDES ANDRADE ASSIS - Presente ao plantão - RG: 40960966-SP emitido em 30/09/2009 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: TOMAZ FRANCISCO DE ASSIS - Mãe: IVETE ANDRADE DE ASSIS
- Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 02/01/1986 31 anos - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA MANGHE VERMELHO, 13 - JD LAGEADO S.PAULO - SP - Telefones: (11)9827-5223 (Residencial)
- Recado: ANDRE IRMAO
- Utilização de algemas por razão:
- Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- EDINALDO FERREIRA MOREIRA - Presente ao plantão - RG: 32862033-SP emitido em 20/12/2003 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: LOURIVAL MOREIRA
- Mãe: EDNA FERREIRA MOREIRA - Natural de: S.PAULO - SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 07/11/1979
- 37 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - CPF: 27610689807
- Advogado Presente no Plantão: Não
- RAFAEL SOUZA DA CRUZ - Presente ao plantão - RG: 49143753-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Pai: VICENTE PINTO DA CRUZ

22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SAO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP, CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458

www.policiacivil.sp.gov.br

Luís Flávio

- () Inst. Inq. Policial
- () Ao Delpol Assistente
- () A Investigação
- () Acautele-se em Cartório
- () Archive-se
- (X) A Eq. Básica *conduzir*
- () Aguarde-se Laudo
- () Aguarde-se Manifestação
- () Encaminha-se a
- () J. ao BO
- () J. ao IP
- (X) Ao Cartão Central *he*
- () SP 19 JUL 2017

Dr. Celso Gomes Corrêa Jr.
Delegado de Polícia



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Folha :2

Boletim No.: 2282/2017

INICIADO:18/07/2017 10:58hs e EMITIDO:18/07/2017 17:41hs

JMLOPQCBDKEEH\

Mãe: REGINA SOUZA DUARTE - Natural de: SÃO PAULO - SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 05/04/1993 24 anos - Estado civil: Ignorado
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 41477938869 - E-mail: RAFAEL_SOUZA.CRUZ@HOTMAIL.COM
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Residencial: AV NORDESTINA,
415 - SAO MIGUEL PAULISTA - S.PAULO - SP - Empresa: 29º BPM/M-2ª CIA
Telefones: (11)2297-0430 (Residencial)

Condutor:

- LUIS CARLOS CAETANO DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 32781131-MG
Exibiu o RG original: Sim - Pai: REVAIR CAETANO DE SOUZA
Mãe: ANA HELENA DE SOUZA - Natural de: SÃO PAULO-SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 16/01/1974 43 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Residencial: AV NORDESTINA,
415 - SAO MIGUEL PAULISTA - S.PAULO - SP - Empresa: 29º BPM/M 2ª CIA
Telefones: (11)2297-0430 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Operadora: Tim - Telefone: 11987646746
Marca: MULTILASER - Observações: COR CAPA LARANJA /ROSA CLARO COM CHIP
Pessoa relacionada: ALCIDES ANDRADE ASSIS

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 50
Acondicionamento: SUPOSITARIO - Quantidade: 50 - Involucro: OUTROS
Observações:
50 EPENDORFS COR LARANJA CONTENDO SUBSTANCIA SIMILAR A COCAINA -LACRE 0007352

Histórico:

Comparecem os Policiais Militares componentes da VTR 29.221 noticiando que, na presente data se encontravam em policiamento de rotina pelo local dos fatos momento em que visualizaram um elemento que se encontrava parado pelo local em atitude suspeita.

Que o referido elemento ao avistar a viatura policial, jogou um involucro cor laranja sobre o muro do cemitério que há no local.

Diante de tal atitude os Policiais Militares houveram por bem proceder a sua

22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SAO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Boletim No.: 2282/2017

INICIADO:18/07/2017 10:58hs e EMITIDO:18/07/2017 17:41hs

Folha :3

JMLOPQCBDKKEHI'

abordagem.

Que com o referido elemento nada de ilícito foi localizado, contudo, o Policial Cabo E. Moreira pulou o muro do cemitério, com vistas a verificar o conteúdo do envulcro laranja lançado pelo até então averiguado, momento em que localizou um saco plástico transparente, em sede do qual haviam 50 (cinquenta) ependorf's, cor laranja, contendo substância esbranquiçada, similar a cocaína.

Que o material foi recolhido e apresentado ao averiguado, posteriormente identificado como o indiciado A.A.A, que negou a posse e propriedade do referido material.

Relatam ainda os Policiais Militares que, assim que o material ilícito foi localizado, ao ser colocado no interior da viatura policial, o indiciado passou a se debater, motivo pelo qual foi necessária a utilização de algemas.

Diante dos fatos, foi o preso, bem como, a droga apreendida, conduzida à presença da autoridade Policial com vistas na adoção das medidas cabíveis

A droga foi encaminhada ao Instituto de Criminalística para perícia que restou constatado conforme laudo de n.º 313,492/2017 - positivo para Cocaína - com peso bruto de 97,1 gramas, sendo restituído o restante à esta Unidade Policial sob o lacre de n.º 481320.

Analisadas as versões e demais elementos amealhados, a Autoridade Policial exarou a sua decisão, fundamentando sua convicção jurídica, com supedâneo no artigo 144, 4º, da Constituição Federal, artigos 111 e 140 parágrafo 3º da Constituição Estadual paulista, artigo 304, do Código de Processo Penal, e 52, inciso I, da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/06) assim o fazendo:

"Nesta etapa urgente de cognição sumária, considerando os fatos sustentados pelos Policiais Militares, de relativa presunção de legitimidade, bem como, diante da inexistência contradição entre as versões por eles apresentadas, bem como, com os demais elementos de prova apresentadas, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face do conduzido. A droga apreendida se encontra acondicionada pronta para a sua comercialização. A conduta do indiciado é permanente, nos moldes dos artigos 303 do CPP. A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal. Ante o exposto, entendo que a conduta do indiciado se amolda à figura típica epigrafada. Ademais, vislumbram-se os elementos indiciários de materialidade e autoria delitivas, consubstanciados, respectivamente, no Laudo Pericial número

22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SAO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Folha :4

Boletim No.: 2282/2017

INICIADO:18/07/2017 10:58hs e EMITIDO:18/07/2017 17:41hs

JMLOPQCBDKEEH' [5DCB5A

313.492/2017 em sede do qual se constatou que o mesmo trazia consigo, tudo com vistas na venda, o seguinte: Item A: 97,1 gramas de Cocaína, nas oitavas coligidas, bem como nas demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, determino a lavratura do presente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, por infração, em tese, ao artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), do indiciado, segregando-se o agente, para responsabilização mediante regular persecução criminal, entregando-lhe a correspondente nota de culpa, com a devida comunicação à Autoridade Judiciária competente."

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

MARIA CRISTINA DE A. GONDIM
ESCR POL

SIDNEY RICARDO GRILLI
DELEGADO DE POLÍCIA

22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SAO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458

www.policiacivil.sp.gov.br